



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO
PODER EXECUTIVO
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

COMISSÃO DE APOIO AO PREGÃO
ATA DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 080/PMBR/2025
Processo Administrativo Nº. 222/2025

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE APOIO AO PREGÃO PARA RECEBIMENTO DO PARECER JURIDICO REFERENTE DA IMPUGNAÇÃO PROTOCOLADA PELA EMPRESA SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 080/PMBR/2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) E SAMAE DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO/SC.

Às dez horas, do dia dezoito, do mês de julho, do ano de dois mil e vinte e cinco, na sala de reuniões no Setor de Licitações e Contratos - localizado no pavimento superior do Paço Municipal, na Avenida Leoberto Leal Nº. 1071, nesta cidade de Balneário Rincão, Estado de Santa Catarina, reuniram-se os membros da Comissão de Apoio ao Pregão do Município, para deliberação sobre do Parecer Jurídico referente a impugnação protocolada pela empresa **SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME**. Entende ora a impugnante que: **“o Edital do certame merece alterações, haja visto que na forma como fora publicado prejudica a ampla concorrência”**, sendo assim opina o Parecer Jurídico:

DO DIREITO

A impugnação interposta atende os requisitos de admissibilidade, visto ser tempestiva e estar de acordo com a nova lei de licitações.

O art. 164 da Lei 14.133/2021 assim dispõe:

Art. 164. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.

Parágrafo único. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

Por sua vez o art. 55 autoriza modificações do edital:

Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de:

§ 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

Apresentada a irresignação foi a mesma encaminhada ao setor de departamento de tecnologia para elaboração de laudo técnico, na qual foi juntado aos autos e encaminhado a esta Procuradoria.

Em virtude dos fatos serem eminentemente técnicos acolho como razão de decidir o parecer exarado pelo Técnico de Informática Aleixo Junior Ferreira Fernandes nos seguintes termos:

"Quanto a variação de dimensão do equipamento (item 85- dispositivo *touch* para TV), o impugnante tem razão, desde que respeitada a compatibilidade com televisores de 55 polegadas. Assim, equipamento com dimensões diferentes poderá ser aceitos, desde que atendam plenamente às especificações técnicas e funcionais exigidas, sendo tolerada variação de 10% nas medidas, conforme prática comum em processos licitatórios.

Continua o técnico:

Quanto ao esclarecimento ainda do item 85- refere-se a moldura interativa (*frame touch*) para uso com TV de 55 polegadas, e não uma lousa digital autônoma. O descritivo técnico faz referência a funcionalidades próprias da moldura interativa.

Ao final, o técnico de informática se manifestou quanto à impugnação do valor de referência:

O valor estimado no edital foi definido com base em pesquisa de preço de mercado, conforme TPE- Estudo Técnico Preliminar. O valor reflete média de mercado para molduras interativas de 55", conforme as especificações técnicas exigidas.

Por fim, conforme laudo técnico o edital deve ser alterado no item 85- dispositivo *touch* para TV- não havendo necessidade de especificar tamanho mínimo do equipamento, sendo relevante somente constar que o equipamento deve ter compatibilidade para TV 55 polegadas, desde que atendam as especificações técnicas e funcionais.

Em virtude de toda justificativa apresentada, entendemos por bem realizar a alteração do edital nos exatos termos da manifestação do Departamento de Tecnologia.

Ainda quanto ao pedido de esclarecimento sobre formulação de proposta e utilização do registro cadastral, fica esclarecido que:

Quanto à composição de preços pelos licitantes:

Informamos que o Município de Balneário Rincão não interfere na formulação dos preços apresentados pelas empresas participantes, considerando que cada licitante possui características próprias, inclusive no que se refere ao regime tributário adotado (Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real, entre outros), bem como sua localização geográfica, que pode acarretar variações nas alíquotas de tributos incidentes.

Assim, cabe exclusivamente ao licitante considerar todos os custos envolvidos na execução do objeto, inclusive os tributos aplicáveis à sua realidade empresarial. Caso haja variação mensal nos valores pagos a título de tributos, recomenda-se a utilização da média real dos últimos 12 (doze) meses como parâmetro para composição dos preços, a fim de assegurar a exequibilidade da proposta. A responsabilidade pela correta composição da proposta é integralmente do licitante.

Quanto ao uso de registro cadastral para fins de habilitação:

O Município esclarece que não adota sistema de registro cadastral como substituto da apresentação dos documentos de habilitação. Embora o art. 87 da Lei Federal nº 14.133/2021 preveja que o registro cadastral pode ser utilizado, de forma facultativa, em

substituição à apresentação dos documentos de habilitação, tal faculdade aplica-se aos órgãos e entidades que possuam cadastro próprio, o que não é o caso deste Município.

Dessa forma, a participação no certame não está condicionada ao registro cadastral, mas os documentos de habilitação devem ser apresentados integralmente, conforme previsto no edital, no momento e na forma estabelecidos no ato convocatório. O não atendimento às exigências de habilitação implicará a inabilitação da proposta, nos termos legais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante todo o exposto, orienta a Procuradoria Geral do Município pela retificação do edital conforme manifestação do TI Aleixo Junior Ferreira Fernandes. Sendo assim retifica-se o edital prorrogando para as **08h30min (oito horas e trinta minutos) do dia 05 (cinco) do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco (05/08/2025 as 08h30min)**, a abertura do certame com protocolo das propostas até às 08h15min do destacado dia. A Comissão irá dar publicidade a esta ata através do site da BNC. Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira deu por encerrada a reunião e ordenou que se lavrasse a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por ela e pelos membros da Comissão de Apoio. Balneário Rincão - SC, 18 de julho de 2025.

Gisele P. Ferreira
Pregoeira

Vanessa da Silva Deves dos Reis
Membro

De Acordo

Luiz Gustavo da Luz Neto
Prefeito Municipal